

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1211/2537

ธนาคารทหารไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทเจริญธุรกิจ จำกัด

ผู้ร้อง

นายชัยสิทธิ์ ดังเทพประสิทธิ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา ฎีกาของโจทก์มีเหตุผลที่จะชนะคดีโปรดกำหนดวิธีการเพื่อกู้ครองประโยชน์ของโจทก์ในระหว่างฎีกา ให้งดการบังคับคดีและชำระค่าธรรมเนียมในกรณียึดแล้วไม่มีการขายไว้อีกก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

กรณีเป็นชั้นร้องขาดทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสอง ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 1,296,399.50 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3316เล่ม 34 ก. หน้า 16 เลขที่ดิน 93 ตำบลหนองก่ อำเภอนองก่ จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง โจทก์ ไม่มีสิทธิไต่ถาม ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์พิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ปล่อยที่ดินพิพาท

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99,101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล ราชางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ